



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/15-01/215

URBROJ: 354-01/15-7

Zagreb, 01. lipnja 2015.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od članova: Gorana Matešića, predsjednika te Nelice Vidić, zamjenice predsjednika, Darie Duždević, Dragice Markanović, Rožike Gužvanj, Gorana Bukvića i Alice Brandt, članova, povodom žalbe žalitelja Lineal d.o.o., Maribor, Republika Slovenija, zastupan po punomoćnici Andrei Kožar, odvjetnici iz Zagreba na dokumentaciju za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0009016, predmeta nabave: izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje, za sufinanciranje iz EU fondova, naručitelja: Virkom d.o.o., Virovitica, OIB: 55802054231, na temelju odredbi članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 18/13, 127/13), članka 138. i članka 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Poništava se dio dokumentacije za nadmetanje točka 28.I.a-Tehnička sposobnost-Kriterij 1 u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0009016, predmeta nabave: izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje, za sufinanciranje iz EU fondova, naručitelja: Virkom d.o.o., Virovitica.

2. Nalaže se naručitelju Virkom d.o.o., Virovitica da u roku od 16 dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave nadoknadi žalitelju Lineal d.o.o., Maribor, Republika Slovenija, troškove žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 22.925,63 kuna.

Obrazloženje

Naručitelj Virkom d.o.o., Virovitica objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina dana 05. ožujka 2015. godine poziv na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2015/S 005-0009016, predmeta nabave: izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Špišić Bukovica,

Gradina i Suhopolje, za sufinanciranje iz EU fondova. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Na dokumentaciju za nadmetanje žalbu je dana 16. ožujka 2015. godine Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave izjavio te istodobno naručitelju predao, žalitelj Lineal d.o.o., Maribor, Republika Slovenija. Žalitelj je žalbu u smislu članka 159. Zakona o javnoj nabavi uredio podneskom zaprimljenim kod ovog državnog tijela dana 03. travnja 2015. godine.

Žalitelj u žalbi osporava odredbe dokumentacije za nadmetanje te u žalbenom zahtjevu traži da ovo državno tijelo donese rješenje kojim se poništava dio dokumentacija za nadmetanje zahvaćen nezakonitošću. Žalitelj također traži naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 45.851,25 kuna, i to 45.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime upravne pristojbe, na ime sastava žalbe iznos od 625,00 kuna, s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost.

U odgovoru na žalbu naručitelj osporava žalbene navode, smatra žalbu neosnovanom te je kao takvu predlaže odbiti. Ističe da je kriterije ekonomski najpovoljnije ponude odredio u skladu s odredbama članka 82. Zakona o javnoj nabavi s ciljem da kao naručitelj dobije najkvalitetnijeg ponuditelja s najkvalitetnijom ponudom. Propisanim kriterijima se na vrlo lak i usporediv način može doći do ponude koja je u odnosu na ostale ekonomski najpovoljnija. Predmet nabave je pružanje usluge zahtjevnog tehničke prirode koji zahtjeva dodatna znanja koja se odnose na pripremu projekata za sufinanciranje europskim sredstvima i poznavanje specifičnih procedura koje su u Republici Hrvatskoj još uvijek ograničena. Nadalje naručitelj ističe da kroz isticanje kriterija kvalitete i tehničkih prednosti pokušava osigurati ispunjenje tražene usluge u okviru realno planiranih raspoloživih sredstava i dobivanje rezultata. Zaključno naručitelj smatra da su elementi kvalitete i tehničkih prednosti značajniji od elemenata cijene te predlaže odbiti žalbu kao neosnovanu.

Tijekom postupka pred ovim državnim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od objave poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje, žalbe žalitelja te odgovora na žalbu.

Žalba je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je djelomično osnovana.

Žalitelj u žalbi navodi da je naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje u točki 28. odredio kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude koji nisu u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi niti su u skladu sa Smjernicom broj 1. Kriterij za odabir ponude, od travnja 2013, u kojoj se razrađuje na koji način se određuju dodatni kriteriji. Naručitelj je odredio četiri kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude: Ia-Tehnička sposobnost -Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednjih pet godina- 30 bodova; Ib. Tehnička sposobnost- Specifično iskustvo stručnjaka- 40 bodova; Ic. Tehnička sposobnost- Plan rada i organizacija i raspodjela osoblja - 10 bodova; Cijena 20 bodova. Naručitelj je dalje kriterije razradio u podkriterije, tako da kriterij Ia. ima 4 podkriterija, kriterij Ib. ima 8 podkriterija, a kriterij Ic. ima dva podkriterija. Određivanjem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude na ovaj način, ističe žalitelj, naručitelj diskriminira ponuditelje te ne troši ekonomično sredstva za javnu nabavu, vidljivo je kako su kriteriji određeni na način, da daju prednost ponuditeljima koji imaju više referenci. Određivanjem kriterija na ovaj način, navodi dalje, naručitelj je čak dopustio ponuditeljima da s istom referencom mogu ostvariti bodove po dva kriterija, jedan puta kao kriterij Ia. Referenca

pravne osobe, a drugi puta kao Ib. Specifično iskustvo stručnjaka iako referenca predstavlja dokaz o sposobnosti i ne može biti korištena kao kriterij odabira. Nadalje, ističe žalitelj, naručitelj nije odredio maksimalni iznos broja referenci za koje bi ponuditelj mogao dobiti maksimalni broj bodova, već je način izračuna bodova stavio u korelaciju s ponudom koja ima najveći broj referenci po pojedinom kriteriju. Na ovaj će način ponuditelj s najviše referenci ostvariti maksimalan broj bodova. Nadalje žalitelj ističe da se dokazi o sposobnosti ne mogu koristiti kao kriteriji za odabir u ekonomski najpovoljnijoj ponudi. Uvjeti sposobnosti odnose se na gospodarskog subjekta te među ostalim uključuju profesionalno i tehničko znanje, dok se s druge strane kriteriji odabira odnose na ponudu. Stoga se kriteriji kao što su iskustvo gospodarskog subjekta, stručno osoblje ili oprema smatraju uvjetima sposobnosti, a ne kriterijima odabira. Naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje dopušta, ističe nadalje žalitelj, da pojedine reference budu bodovane dva puta, odnosno iste reference se mogu bodovati kao iskustvo pravne osobe i kao iskustvo pojedinačnog stručnjaka (naravno ukoliko je stručnjak sudjelovao u izvršenju navedene usluge za koju je izdana referenca). Nadalje žalitelj ističe da naručitelj nije odredio maksimalni broj referenci koje je potrebno dostaviti po pojedinom kriteriju kako bi ponuditelji dobili maksimalni broj bodova. Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje, ističe žalitelj, odredio relativni model ocjene ponuda u kojemu ocjena pojedine ponude (i pojedinog kriterija) ne ovisi isključivo o kvaliteti same ponude nego i o sadržaju ponuda drugih ponuditelja. Na ovaj način, bez određivanja maksimalnog broja referenci, ponuditelji mogu dostaviti broj referenci koji im garantira dobivanje ugovora neovisno o cijeni ponude, ističe žalitelj, pogotovo imajući u vidu mogućnosti da se ponuditelj sukladno članku 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi mogu osloniti na resurse drugog ponuditelja. Sa cijenom određenom samo sa 20 bodova, u ovakvom postupku nabave niti nema tržišnog natjecanja, već će uvijek pobijediti ponuditelj koji „skupi najveći broj referenci, a koji će ujedno dostaviti i najskuplju ponudu (cjenovno)“. Razvidno je kako svi podkriteriji koji su korišteni u kriterijima Ia i Ib odabira predstavljaju dokaze o sposobnosti, koji ne mogu biti kriteriji odabira.

Nadalje žalitelj ističe da je nelogično i neobrazloženo traženje naručitelja u točki 21.3. Uvjeti tehničke stručne sposobnosti gdje određuje da ponuditelji mogu koristiti reference stare 5 godina. Naručitelj je odredio, ističe žalitelj, kako ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazuje na popisom značajnih ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini s iznosom datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane. Uobičajeno je u postupcima za nabavu usluga, ističe nadalje, da se traže reference za razdoblje od tri godine, budući je tako navedeno u članku 72. stavak 5., Zakona o javnoj nabavi. Naručitelj može koristiti pravo da traži i reference za 5 godina, ali se navedeno pravo tretira kao iznimka i trebalo bi je obrazložiti u dokumentaciji za nadmetanje, navodi žalitelj. Navedeno dopuštenje samo će pojačati „skupljanje referenci“ budući je naručitelj dopustio da se vrednuju reference u zadnjih 5 godina, a ne samo u zadnjih 3 godine kako je određeno sukladno s navedenim člankom Zakona o javnoj nabavi, smatra žalitelj. Naručitelj nije povezao dodatne kriterije za odabir ekonomski najpovoljnije ponude s predmetom nabave, a pogotovo ne s vrijednosti predmeta nabave zbog broja bodova koje je naručitelj odredio za dodjelu najboljem ponuditelju za kriterije pod brojem Ic. Tehnička sposobnost u kojem kriteriju naručitelj boduje Plan rada i organizaciju i raspodjelu osoblja, ističe žalitelj. Naručitelj ovdje ne daje formulu izračuna broja bodova koje će dodijeliti ponuditeljima, već zadržava pravo na subjektivnu ocjenu, ističe žalitelj. Naručitelj je u točki 54. dokumentacije za nadmetanje, Planirana metodologija, sadržaj rada i plan izvršenja usluga, donekle razradio ovu subjektivnu procjenu, ističe nadalje, ali žalitelj nalazi problematičnim broj bodova koji je određen. Naručitelj za ovaj kriterij odabira dodjeljuje i do 10 bodova dok kriterij cijene nosi samo 20 bodova.

Uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj u točki 28 Kriterij odabira ponude propisao kao kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda u skladu s člankom 82. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi. Povjerenstvo za provedbu postupaka javne nabave će obaviti odabir najpovoljnijeg Ponuditelja za cjelokupni predmet nabave. Izračunavanje i odabir najpovoljnije ponude izvršit će se vrednovanjem dijelova tehničke sposobnosti i uspoređivanjem iskazane sveukupne cijene ponude bez PDV-a pomoću jednadžbe i tablice bodovanja. Pozivom na članak 82. Stavak 2. Zakona o javnoj nabavi, daje se obrazloženje za primjenu relativnog značaja koji se pridaje svakom pojedinom kriteriju. Nadalje naručitelj navodi da razloge primjene kriterija za odabir na temelju ekonomski najpovoljnije ponude ocjenjuje opravdanim jer kriterij najniže cijena nema dovoljno značenje. Vodeći računa da će studijska i projektna dokumentacija koja je predmet nabave omogućiti poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na predmetnom području i osigurati sufinanciranje fondovima EU, naručitelj ocjenjuje bitnim kvalitetu izrađene studijske i projektne dokumentacije. Stoga se popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednjih pet (5) godina, specifično stručno iskustvo nekih od traženih stručnjaka i prijedlog plana i programa kao dokaz tehničke sposobnosti ocjenjuje bitnim od strane Naručitelja, navodi dalje, a sve iz razloga obrazloženih u točki 21.3. Dokumentacije za nadmetanje. Naručitelj će između prihvatljivih ponuda sposobnih ponuditelja odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju tri (3) kriterija tehničke sposobnosti i cijene. Pri odabiru najpovoljnijeg Ponuditelja Naručitelj će koristiti sljedeća mjerila:

Ia. Tehnička sposobnost - Kriterij 1 Popis ugovora o izvršenim uslugama u posljednjih pet (5) godina kako slijedi: Način prezentacije popisa ugovora je definiran točkom 21.3.1. Dokumentacije za nadmetanje zajedno s potvrdama, priloženim lokacijskim dozvolama i potvrdama glavnih projekata (bez priloga) a) - ukupan broj idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 2000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja za koje je ishoda lokacijska dozvola, 8 bodova; b) - ukupan broj idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta od 1.500- 2.000 ES za kojeg je izdana lokacijska dozvola 8 bodova; c) - ukupan broj km idejnih i glavnih projekata kanalizacijske mreže sanitarnih otpadnih voda za koje je ishoda lokacijska dozvola i potvrda na glavni projekt /građevinske dozvola, pri čemu po pojedinačnom ugovoru ne smije biti manje od 5 km projektirane mreže 8 bodova; d) - ukupan broj idejnih i glavnih projekata za crpne stanice za sanitarne otpadne vode minimalnog kapaciteta 5 l/s za koje je ishoda lokacijska dozvola i potvrda na glavni projekt /građevinska dozvola 6 bodova.

a) Osnova navedenog kriterija je ponuda s najvećim ukupnim brojem izrađenih idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 2.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja za koje je ishoda lokacijska dozvola (zbroj svih ugovora). Ponuda s najvećim ukupnim brojem izrađenih idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 2.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda za koje je ishoda lokacijska dozvola dobiva osam(8) bodova. Ostale ponude vrednuju se prema ponudi s najvećim ukupnim brojem izrađenih idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 2.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda za koje je ishoda lokacijska dozvola.

Ib. Tehnička sposobnost - Kriterij 2 Specifično iskustvo stručnjaka kako slijedi: Način prezentacije specifičnog iskustva dan je u točki 21.3.2. Dokumentacije za nadmetanje zajedno s potvrdama, priloženim lokacijskim dozvolama, građevinskim dozvolama i potvrdama glavnih projekata (bez priloga) a) Stručnjak 1 Voditelj tima- specifično stručno iskustvo - ukupan broj ugovora u svojstvu osobe odgovorne za vođenje projekata u izradi konceptijskih rješenja vodoopskrbe i odvodnje i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i/ili idejnih i glavnih projekata komunalne infrastrukture i/ili studija izvodljivosti za prijavu projekata za sufinanciranje iz EU fondova (ISPA, IPA, Strukturni ili Kohezijski fond) 7 bodova; b) Stručnjak 2 voditelj izrade studije izvodljivosti i aplikacije- specifično stručno iskustvo - ukupan broj

izrađenih studija izvedivosti i aplikacije za sufinanciranje sredstvima EU fondova iz domene vodoopskrbe i/ili odvodnje otpadnih voda (ISPA, IPA, ERDF, Kohezijski fond) prihvaćenih od strane Europske komisije i/ili nadležnog nacionalnog tijela 7 bodova; c) Stručnjak 3 suradnik izrade studije izvedljivosti i aplikacije – stručnjak za financijske i ekonomske analize - ukupan broj izrađenih financijskih i ekonomskih analiza kao dijela studija izvedivosti i aplikacija za sufinanciranje sredstvima EU fondova iz domene vodoopskrbe i/ili odvodnje otpadnih voda (ISPA, IPA, ERDF, Kohezijski fond) 7 bodova; d) Stručnjak 5 glavni projektant; izrađivač projektne dokumentacije – specifično stručno iskustvo - ukupan broj idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 2.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja za koje je ishoda lokacijska dozvola - ukupan broj idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta od 1-500- 2.000 ES za kojeg je izdana lokacijska dozvola - ukupan broj km idejnih i/ili glavnih projekata kanalizacijske mreže sanitarnih otpadnih voda za koje je ishoda lokacijska dozvola i/ili potvrda na glavni projekt /građevinske dozvola, pri čemu po pojedinačnom ugovoru ne smije biti manje od 5 km projektirane mreže - ukupan broj idejnih i glavnih projekata za crpne stanice za sanitarne otpadne vode minimalnog kapaciteta 5 l/s za koje je ishoda lokacijska dozvola i potvrda na glavni projekt /građevinska dozvola po tri boda; e) Stručnjak 9 tehnološki inženjer za uređaje za pročišćavanje otpadnih voda i/ili kondicioniranje voda – specifično stručno iskustvo - ukupan broj idejnih projekata uređaja za pročišćavanje otpadnih voda minimalnog kapaciteta 2.000 ES, drugog ili višeg stupnja pročišćavanja za koje je ishoda lokacijska dozvola 8 bodova; Ukupno (a+b+c+d+e) 40 bodova.

Osnova navedenog kriterija je ponuda s najvećim ukupnim brojem ugovora za vođenje projekata u izradi konceptijskih rješenja vodoopskrbe i odvodnje i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i/ili idejnih i glavnih projekata komunalne infrastrukture i/ili studija izvedljivosti za prijavu projekata za sufinanciranje iz EU fondova (ISPA, IPA, Strukturni ili Kohezijski fond) (zbroj svih ugovora). Ponuda s najvećim ukupnim brojem ugovora za vođenje projekata u izradi konceptijskih rješenja vodoopskrbe i odvodnje i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i/ili idejnih i glavnih projekata komunalne infrastrukture i/ili studija izvedljivosti za prijavu projekata za sufinanciranje iz EU fondova (ISPA, IPA, Strukturni ili Kohezijski fond) dobiva sedam (7) bodova. Ostale ponude vrednuju se prema ponudi s najvećim ukupnim brojem ugovora za vođenje projekata u izradi konceptijskih rješenja vodoopskrbe i odvodnje i/ili uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i/ili idejnih i glavnih projekata komunalne infrastrukture i/ili studija izvedljivosti za prijavu projekata za sufinanciranje iz EU fondova (ISPA, IPA, Strukturni ili Kohezijski fond).

Ic. Tehnička sposobnost – Kriterij 3 Plan rada i organizacija i raspodjela osoblja Navod o planu izvršenja usluga koji je definiran točkom 54. Dokumentacije za nadmetanje gdje ponuditelj predlaže plan izvršenja usluga koja se ocjenjuje po sljedeća dva osnovna kriterija a) Plan rada 3 boda; b) Organizacija i raspodjela osoblja 7 bodova.

Kriterij Cijena, Cijena (bez PDV-a) 20 bodova. Osnova navedenog kriterija je ponuda s najnižom iskazanom sveukupnom cijenom bez PDV-a. Ponuda s najnižom iskazanom sveukupnom cijenom bez PDV-a dobiva 20 bodova. Ostale ponude vrednuju se prema ponudi s najnižom iskazanom sveukupnom cijenom bez PDV-a.

Zaključno u dokumentaciji naručitelj navodi da se ukupna ocjena temelji na zbroju svih bodova svakog pojedinog kriterija te je konačna ocjena ponuditelja (max broj bodova 100) ponuda koja postigne najveći broj bodova proglašava se ekonomski najpovoljnijom ponudom.

Žalbenim navodom žalitelj osporava kriterij odabira ponude ekonomski najpovoljnija ponuda osporavajući elemente navedenog kriterija. Žalitelj ističe da su kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude određeni na način da daju prednost ponuditeljima koji imaju više referenci, odnosno da naručitelj nije odredio maksimalni broj referenci za koje bi ponuditelj mogao dobiti

maksimalan broj bodova, nadalje da neosnovano na zakonu naručitelj dopušta da ponuditelji istom referencom mogu ostvariti bodove po dva kriterija- jedan kao element ocjene u kriteriju Ia-Tehnička sposobnost-Popis ugovora te kriteriju Ib-Tehnička sposobnost –Specifično iskustvo stručnjaka, nadalje da navedeni kriteriji predstavljaju dokaze sposobnosti te kao takvi ne mogu biti kriteriji odabira. Također žalitelj ističe, pozivajući se na članak 72. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi, da je naručitelj neosnovano odredio da se reference mogu odnositi na razdoblje od 5 godine te također da naručitelj nije odredio formulu izračuna za kriterij Ic kao i da je za kriterij Cijena odredio prenizak udio u ukupnoj vrijednosti ponude.

U odnosu na navedene elemente žalbenog navoda valja istaći da je člankom 82. Zakona o javnoj nabavi određeno da su kriteriji za odabir ponude najniža cijena te, ukoliko se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s predmetom nabave, primjerice: kvaliteta, cijena, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, usluga nakon prodaje i tehnička pomoć, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja. Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, javni naručitelj mora u pozivu na nadmetanje ili u dokumentaciji za nadmetanje, odnosno u slučaju natjecateljskog dijaloga u opisnoj dokumentaciji, navesti relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju. Ti se značaji mogu izraziti određivanjem raspona s odgovarajućom maksimalnom razlikom. Ako prema mišljenju javnog naručitelja, iz dokazivih razloga, nije moguće navesti relativni značaj kriterija, javni naručitelj mora navesti sve kriterije po redoslijedu od najvažnijeg do najmanje važnog. Ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda, kriteriji za odabir ne smiju biti diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom nabave.

Dakle Zakon o javnoj nabavi dopušta naručitelju odabir kriterija odabira ponude te ukoliko je to ekonomski najpovoljnija ponuda naručitelj može odrediti različite kriterije povezane s predmetom nabave, međutim isti mora navesti relativni značaj koji pridaje svakom pojedinom kriteriju. Pri tome Zakon ne određuje koji udio je naručitelj obvezan u ukupnoj ocjeni ponude odrediti pojedinom od odabranih kriterija, slijedom čega neosnovano žalitelj ističe da je naručitelj kriteriju „Cijena“ odredio samo 20 bodova odnosno 20% udjela u ukupnoj cijeni, odnosno ocjeni, ponude.

U odnosu na dio žalbenog navoda da naručitelj nije odredio maksimalan broj referenci po pojedinom kriteriju osnovom kojih ponuditelji mogu dobiti maksimalan broj bodova po pojedinom kriteriju valja istaći da je člankom 82. stavkom 3. Zakona određeno, da ukoliko naručitelj odabire ekonomski najpovoljniju ponudu, kod odabira kriterija odabira vezan je obvezom da kriteriji nisu diskriminirajući i moraju biti povezani s predmetom nabave. Reference koje naručitelj traži povezani su s predmetom nabave te s obzirom da je naručitelj odabrao relativni model ocjene ponuda (dodjelu bodova pojedinoj ponudi u odnosu na ponudu s najvišim brojem referenci kojoj je dodijeljen maksimalni broj bodova po pojedinom kriteriju) isti nije diskriminirajući s obzirom da je svakom ponuditelju na jednak načina dana mogućnost da priloži maksimalan broj referenci s kojima raspolaže po pojedinom kriteriju te je u tom dijelu žalbeni navod neosnovan.

U odnosu na dio žalbenog navoda kojim žalitelj osporava razdoblje od pet godina na koje razdoblje se trebaju odnositi reference koje će ponuditelji prilagati, valja također istaći da se članak 72. stavak 5. Zakona o javnoj nabavi na koji se poziva žalitelj odnosi na dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti te je navedenom odredbom određeno da naručitelj može tražiti popis ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini, a ako je potrebno radi osiguranja odgovarajuće razine natjecanja naručitelj može odrediti i duže razdoblje.

Međutim, ponovno pozivom na članak 82. Zakona o javnoj nabavi valja istaći da naručitelj kod određivanja kriterija ekonomski najpovoljnije ponude nije ograničen određenim

vremenskim razdobljem na koje se tražene reference, odnosno određeni kriteriji ekonomski najpovoljnije ponude, moraju odnositi.

Uvidom u točku 21.3 dokumentacije za nadmetanje kojom su određeni uvjeti tehničke i stručne sposobnosti utvrđeno je da je naručitelj odredio da ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazuje popisom značajnih ugovora o uslugama izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini s iznosom i datumom pružene usluge te nazivom druge ugovorne strane pri tome navodeći da je izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Špišić Bukovica, Gradina i Suhopolje sufinancira sredstvima Europske Unije i provodi se sukladno procedurama koje zahtijevaju ne samo poznavanje hrvatskog nacionalnog zakonodavstva nego i poznavanje drugih procedura i pravila koja su uvjetovana sufinanciranjem europskim sredstvima. Istovremeno, projektom se sagledava cijelo predmetno područje u kontekstu ispunjavanja uvjeta iz Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ od 21. svibnja 1991.) i Direktive o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (98/83/EZ od 3. studenog 1998.) i stoga je Naručitelj ocijenio kako odabrani Ponuditelj mora posjedovati izuzetno iskustvo u sličnim poslovima. Zbog navedenog su postavljeni uvjeti tehničke sposobnosti koji su razmjerni predmetu nabave.

Iz navedenog proizlazi da je naručitelj u smislu članak 72. stavka 5. Zakona odredio dokaze sposobnosti pri tome dodatno obrazloživši višu razinu traženja razdoblja od pet godina dok u smislu članka 82. Zakona naručitelj nije obavezan odrediti vremensko razdoblje, odnosno pridržavati se određenog vremenskog razdoblja na koje se moraju odnositi reference koje traži u određenom kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude slijedom čega je u tom dijelu žalbeni navod neosnovan.

U odnosu na dio žalbenog navoda da naručitelj nije odredio način dodjele bodova po kriteriju ocjene plana rada i organizacije te raspodjelu osoblja, uvidom u dokumentaciju za nadmetanje utvrđeno je da je naručitelj u kriteriju 1c. Tehnička sposobnost - Kriterij 3 odredio da se cijeni Plan rada i organizacija i raspodjela osoblja te je tražen navod o planu izvršenja usluga koji je definiran točkom 54. dokumentacije za nadmetanje gdje ponuditelj predlaže plan izvršenja usluga. Navedeno se ocjenjuje po dva osnovna kriterija a) Plan rada s tri boda te b) Organizacija i raspodjela osoblja sa sedam bodova, odnosno ukupno deset bodova. Plan rada, određeno je nadalje u dokumentaciji za nadmetanje, bodovat će se na način da opisna ocjena „Slabo“ nosi nula bodova, „Zadovoljavajuće“ nosi dva boda te „Dobro“ nosi tri boda. Organizacija i raspodjela osoblja bodovat će se na način da opisna ocjena „Slabo“ nosi nula bodova, „Zadovoljavajuće“ nosi tri boda, „Dobro“ nosi pet bodova te „Jako dobro“ nosi sedam bodova.

U točki 54. dokumentacije za nadmetanje naručitelj je odredio podkriterije za ocjenjivanje plana rada i organizacije osoblja osnovom kojih podkriterija, koji se uzimaju u obzir kod vrednovanja kvalitete razrade predloženog plana rada po pojedinačnom kriteriju, utvrđuje se što će se smatrati slabim, zadovoljavajućim, dobrim i jako dobrim: Plan rada se tako ocjenjuje: „Slabo“ - Vremensko planiranje izostavlja bitne aktivnosti za pravovremeno izvršavanje usluge; isplanirano vrijeme aktivnosti i odnos među njima nije zadovoljavajući. Redoslijed aktivnosti nije dovoljno razumljiv niti logičan.; „Zadovoljavajuće“ – Sve ključne aktivnosti uvrštene su u vremenski plan aktivnosti sve važne aktivnosti prikazane su u planu aktivnosti i njihovi rokovi prikladni su i u skladu sa zahtjevima za pružanje usluge; međudodnos različitih aktivnosti realan je. Prisutan je dovoljan stupanj detaljnosti razrade koja olakšava razumijevanje predloženog plana rada.; „Dobro“ - Plan rada dobro je razrađen, sve važne aktivnosti prikazane su u planu aktivnosti i njihovi rokovi prikladni su i u skladu sa zahtjevima za pružanje usluge; međudodnos različitih aktivnosti realan je i u skladu s predloženim pristupom. Prisutan je stanovit stupanj detaljne razrade koja olakšava razumijevanje predloženog plana rada.

Organizacija i raspodjela osoblja se cijeni: „Slabo“ – Organizacijska shema nije razrađena, u važnim područjima raspodjela članova osoblja je slaba; raspored osoblja nije usklađen s planiranjem ključnih rezultata rada. Nije pregledna raspodjela zadataka i odgovornosti.; „Zadovoljavajuće“ – Organizacijska shema potpuna je i detaljna, tehnička razina i sastav planiranog osoblja su odgovarajući, u skladu s vremenskim planom za izvršenje usluge.; „Dobro“ – Uz sve navedeno pod „zadovoljavajuće“ osoblje je dobro uravnoteženo, što znači da pokazuje dobru koordiniranost, jasnu i detaljnu definiciju zadataka i odgovornosti, uz raspoložive odgovarajuće eksperte; precizan spoj vještina osoblja i potreba te učinkovita logistička podrška.; „Jako dobro“ – Osim što udovoljava zahtjevima za ocjenjivanje „dobro“ ponuditelj je optimizirao korištenje i raspodjelu osoblja sa stajališta učinkovitosti i ekonomičnosti, a temelji se na planiranoj podršci logistike.

Slijedom navedenog neosnovano žalitelj nalazi da naručitelj u dokumentaciji za nadmetanje, određujući načine dodjeljivanja bodova po pojedinom kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, nije odredio način dodjeljivanja bodova po kriteriju plana rada i organizacije osoblja s obzirom je određujući zahtijevane kriterije kako za plan rada tako i za raspodjelu osoblja odredio i sadržaj svake od opisnih ocjena čime je i odredio način dodjele bodova opisnim ocjenama unutar navedenog kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te je u tom dijelu žalbeni navod neosnovan.

U odnosu na dio žalbenog navoda da je naručitelj dopustio ponuditeljima da s istom referencom mogu ostvariti bodove po dva kriterija, jedan puta kao kriterij Ia. Referenca pravne osobe, a drugi puta kao Ib. Specifično iskustvo stručnjaka te da navedene reference predstavljaju dokaz sposobnosti i ne mogu biti korištena kao kriterij odabira valja istaći da članak 82. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi određuje da su kriterij odabira ponude, ako se odabire ekonomski najpovoljnija ponuda sa stajališta javnog naručitelja, različiti kriteriji povezani s predmetom nabave između ostalog primjerice određen je i kriterij kvalitete. Uvidom u točku 21.3. dokumentacije za nadmetanje, kojom su utvrđeni uvjeti tehničke i stručne sposobnosti, utvrđeno je da naručitelj točkom 21.3.1 odredio dokaze sposobnosti, odnosno odredio je obvezu prilaganja popisa izvršenih značajnih ugovora o uslugama, popraćen potvrdama kojima dokazuje da je minimalno izradio najmanje dvije (2) studije izvodljivosti i aplikacije za sufinanciranje iz sredstava Europske unije iz domene vodoopskrbe i/ili odvodnje otpadnih voda (ISPA, IPA, ERDF, Kohezijski fond) od koje je minimalno jedna prihvaćena od strane Europske komisije i/ili nadležnog tijela; izradio najmanje jedno (1) idejno ili konceptijsko rješenje za mješoviti sustav odvodnje otpadnih voda koje se temelje na hidrauličkom modelu za sustav veći od 2.000 ES; izradio najmanje jednu (1) dokumentaciju za nadmetanje za izgradnju ili rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju ili rekonstrukciju sustava odvodnje za projekte sufinancirane sredstvima EU; izradio najmanje jednu (1) dokumentaciju za nadmetanje za projektiranje i izgradnju ili nadogradnju ili rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za projekte sufinancirane sredstvima EU; izradio najmanje jednu (1) dokumentaciju za nadmetanje za nabavu usluga stručnog nadzora. Točkom 21.3.2 dokumentacije za nadmetanje naručitelj je za predložene stručnjake, kao dokaz sposobnosti, tražio dokaze o stručnoj spremi te dokaz općenitog radnog iskustva. Neovisno o kriterijima ekonomski najpovoljnije ponude naručitelj je odredio dokaze sposobnosti, kojima ocjenjuje sposobnost određenog gospodarskog subjekta da izvrši traženi predmet nabave.

Točkom 28. Ia i IB, kako je već prije u ovoj odluci navedeno, naručitelj traži ukupan broj referenci kako za pravnu osobu tako i za predložene stručnjake te se popis ugovora o izvršenim uslugama s priloženim potvrdama koji je tražen u kriteriju Ia odnosi na pravnu osobu ponuditelja i u potpunosti je neovisan o traženom kriteriju Ib koji se odnosi na stručno osoblje s obzirom se navedene reference moraju odnositi na stručno osoblje odgovorno za izvođenje odnosno izvršenje predmeta ugovora za koje su reference tražene. Referenca u kriteriju Ia odnosi se na pravnu osobu, i kao takvoj se dodjeljuju bodovi, dok se u kriteriju Ib referenca odnosi na

predloženog stručnjaka te se s tog osnova ponuditelju dodjeljuju bodovi, slijedom čega je u tom dijelu žalbeni neosnovan.

Naručitelj u postupku javne nabave u kojem je odredio kriterije odabira ekonomski najpovoljnije ponude najprije ocjenjuje sposobnost ponuditelja, dakle gospodarskog subjekta da izvrši određeni ugovor, traženi predmet nabave, te ukoliko istog ocijeni sposobnim, na temelju određenih kriterija dodjeljuje mu ocjene, odnosno bodove, kako bi odabrao ekonomski najpovoljniju ponudu. Stoga je ocjena referenci koje se odnose na apstraktnu sposobnost ponuditelja (Kriterij Ia), bilo po broju ili sadržaju istih, ocjena prikladnosti odnosno sposobnosti tog ponuditelja te slijedom navedenog iste ne mogu biti dijelom kriterija ekonomski najpovoljnije ponude te je u tom dijelu žalbeni navod osnovan.

Međutim, stručno osoblje koje određeni gospodarski subjekt predlaže u postupku javne nabave, posebice ukoliko se radi o uslugama koje naručitelj nabavlja, su *sredstvo* izvršenja tog ugovora, odnosno predmeta nabave, dakle usko vezano uz sam predmet nabave te se ocjenom specifičnog iskustva i stručnosti predloženog osoblja ne ocjenjuje sposobnost ponuditelja nego kvaliteta ponuđenog sredstva za izvršenje ugovora. Naime, u konkretnom postupku stručne kvalifikacije kao i iskustvo ponuđenog osoblja utječe na kvalitetu usluge koju će isti obavljati te primjenom članak 82. Zakona o javnoj nabavi reference kojima se dokazuje iskustvo ponuđenog stručnog osoblja je valjani kriterij ekonomski najpovoljnije ponude kojim se ne ocjenjuje sposobnost određenog gospodarskog subjekta već ponuđena razina kvalitete, odnosno iskustvo i vještina ponuđenog stručnog tima, u izvršavanju predmeta nabave.

Postupajući po službenoj dužnosti temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom.

Temeljem prethodno navedenog, a pozivom na članak 164. stavak 1. točku 4. Zakona o javnoj nabavi, poništava se dokumentacija za nadmetanje u dijelu zahvaćenom nezakonitošću i to točka 28. Ia Tehnička sposobnost – Kriterij 1 kako je gore obrazloženo i odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja te će naručitelj postupiti sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Žalitelj je u žalbi postavio zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka u ukupnom iznosu od 45.695,25 kuna, i to 45.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 70,00 kuna na ime upravne pristojbe, na ime sastava žalbe iznos od 625,00 kuna, s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost u iznosu od 156,25 kuna.

Prema članku 170. stavku 5. Zakona o javnoj nabavi u slučaju djelomičnog usvajanja žalbe, Državna komisija može odlučiti da svaka stranka snosi svoje troškove, da se troškovi žalbenog postupka podijele na jednake dijelove ili da se podijele razmjerno usvajanju žalbe.

Zahtjev žalitelja za naknadu troškova žalbenog postupka je djelomično osnovan budući da je žalitelj djelomično uspio sa žalbom s obzirom na svoj žalbeni zahtjev kojim je tražio da se poništi dokumentacija za nadmetanje u dijelu u kojemu je zahvaćena nezakonitošću, odnosno u skladu sa žalbenim navodom cijela točka 28. dokumentacije za nadmetanje, a ovo državno tijelo je poništilo dokumentacije za nadmetanje u dijelu zahvaćenom nezakonitošću i to dio točke 28., podtočku Ia Tehnička sposobnost – Kriterij 1, slijedom čega je odlučeno da stranke troškove žalbenog postupka podijele na jednake dijelove.

Odluka o trošku donijeta je temeljem članka 170. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi, a u skladu s člankom 15. stavka 2. i stavka 4. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave ovog rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



Stranke žalbenog postupka:

1. Virkom d.o.o., Virovitica
Kralja Petra Krešimira IV 30
2. Lineal d.o.o., Maribor, Republika Slovenija
Jezdarska ulica 3